

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1869/2533

นาง อัมภาพร วสุนทราวัฒน์
นาย สุภร จีงสูว ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 989

โจทก์ได้ รับโอนเช็ค มา จากจำเลยที่ 2 เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2527 เช็ค
พิพาทสั่งจ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2527 ในขณะที่โจทก์รับโอนเช็ค พิพาทจึงเป็นระยะ
เวลาที่เช็ค พิพาทถึง กำหนดสั่งจ่ายหรือใกล้ถึง วันสั่งจ่าย จำเลยที่ 2 น่าจะนำเช็ค
พิพาทไปเรียก เก็บเงินได้ อยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะต้อง นำมาโอนขายให้กับโจทก์
ทั้งในขณะที่โจทก์รับโอนเช็ค พิพาท โจทก์ทราบแล้วว่าจำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายได้ มีคำ
สั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตาม เช็ค แล้ว การโอนเช็ค พิพาทจึงมีขึ้นด้วย คบคิด
กันฉ้อฉล จำเลยที่ 1 มีสิทธิยกข้อต่อสู้ที่มีต่อจำเลยที่ 2 ขึ้นต่อสู้ โจทก์ได้ ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 916 ประกอบด้วยมาตรา 989 จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบตาม เช็ค
พิพาทต่อ โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาวารินชำราบ เลข
ที่ 0057401 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2527 จำนวนเงิน 12,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 1
เป็นผู้สั่งจ่าย และจำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลัง ต่อมาวันที่ 27 มิถุนายน 2527 โจทก์ได้
นำเช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามแล้วแต่

จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 12,375 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 12,000 บาทนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่าได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 เพื่อค้ำประกันค่าจ้างที่ จำเลยที่ 2 จะทำการก่อสร้างรั้วให้แก่จำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 2 ไม่ก่อสร้างให้ จำเลย ที่ 1 จึงสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน โจทก์รับเช็คพิพาทด้วยการคบคิดกันฉ้อฉลกับ จำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 12,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2527 อันเป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธ การจ่ายเงินเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองว่ามีเหตุอัน ควรอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 2 ด้วย

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลย ที่ 2 ได้โอนเช็คพิพาทให้โจทก์ด้วยคบคิดกันฉ้อฉลหรือไม่ เห็นว่า ข้อน่าสืบของโจทก์ ที่ว่า จำเลยที่ 2 นำเช็คพิพาทมาแลกเงินสดจากโจทก์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2527 นั้น นอกจากจะเป็นคำเบิกความของโจทก์ปากเดียวลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐาน อื่นสนับสนุนแล้ว คำเบิกความของโจทก์ที่ว่า ได้รับเช็คพิพาทมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2527 นั้นก็ยังขัดกับคำเบิกความของโจทก์เองในคดีอาญาหมายเลขแดง

ที่ 2535/2527 ของศาลแขวงอุบลราชธานี ที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับเช็คพิพาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ อีกด้วย โดยโจทก์เบิกความคดีดังกล่าวตอบทนายจำเลยซักค้านว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2527 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ปัญหาที่ว่าโจทก์รับเช็คพิพาทมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2527 หรือว่ารับมาเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2527 นั้น ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าน่าเชื่อว่ารับมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2527 ส่วนที่โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยซักค้านในคดีอาญาว่า ได้รับมาเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2527 น่าจะเป็นการเบิกความผิดพลาดไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ถ้าหากโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2527 ดังศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วเหตุใดโจทก์จึงไม่นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินในวันที่ 18 มิถุนายน 2527 อันเป็นวันที่เช็คพิพาทถึงกำหนดส่งจ่าย ทั้งปรากฏว่าโจทก์มีอาชีพให้กู้เงิน การนำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินหลังวันส่งจ่ายเป็นเวลานานเช่นนี้ย่อมทำให้โจทก์ขาดประโยชน์จากเงินดอกเบี้ย ฉะนั้นการที่โจทก์เพิ่งนำเช็คไปเรียกเก็บเงินเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2527 โดยไม่ปรากฏเหตุผลแห่งความล่าช้า เช่นนี้ ศาลฎีกาจึงเชื่อว่าโจทก์เพิ่งได้รับเช็คพิพาทมาเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2527 ดังที่โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยซักค้านในคดีอาญาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2527 เช่นนี้แล้ว ข้อที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาด้วยการให้จำเลยที่ 2 แลกเงินสดจึงไม่น่าเชื่อ เพราะเช็คพิพาทส่งจ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2527 ก็คือช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2527 นั่นเอง ดังนั้น ในขณะที่โจทก์รับเช็คพิพาทมาจึงเป็นระยะเวลาที่เช็คพิพาทถึงกำหนดวันส่งจ่ายหรืออย่างน้อยก็ใกล้ถึงวันส่งจ่ายแล้ว จำเลยที่ 2 น่าจะนำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินเองได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนำมาแลกเงินสดกับโจทก์ การที่โจทก์รับเช็คพิพาทไว้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า ก่อนที่โจทก์จะนำเช็คพิพาทมาเรียกเก็บเงิน โจทก์ทราบแล้วว่า จำเลยที่ 1 ได้มีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงิน

ตามเช็คพิพาทเพราะเหตุจำเลยที่ 2 ผิดสัญญาสร้างรั้วต่อจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 มีนายอัมพร สุจิรังกุล พนักงานบัญชีของธนาคารตามเช็คมาเบิกความว่าเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2527 โจทก์ได้ไปพบพยานที่ธนาคารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเช็คพิพาทซึ่งพยานก็ได้บอกโจทก์แล้วว่า จำเลยที่ 1 ได้มีคำสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2527 ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์รับเช็คพิพาทมาโดยแลกเงินสดจากจำเลยที่ 2 แต่ฟังได้ว่าการโอนเช็คพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์เป็นการมีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อจำเลยที่ 2 ขึ้นต่อสู้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ประกอบมาตรา 989 และข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีความผูกพันต้องชำระเงินตามเช็คพิพาทแก่จำเลยที่ 2 เพราะจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำการก่อสร้างให้แก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญา จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาทต่อโจทก์ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ตัน เวทไว-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ